

**ANÁLISIS DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL TRABAJO
HANTER**

**JAIME ANTONIO MARIN BARRIENTOS
JORGE ANDRÉS VELÁSQUEZ
ROSA ELIZABETH CASTILLO**

**SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
SENA**

17 DE MAYO DE 2025

TABLA DE CONTENIDO

1. Introducción
2. Objetivos
3. Desarrollo del trabajo
4. Conclusiones

INTRODUCCIÓN

El presente documento tiene como propósito analizar los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de Colombia y los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), con especial énfasis en aquellos relacionados con el ámbito laboral. Comprender estos derechos resulta fundamental para garantizar condiciones de trabajo dignas, equitativas y justas para todos los trabajadores.

Los derechos humanos laborales, denominados también Derechos Fundamentales en el Trabajo, son el conjunto de garantías mínimas que toda persona debe tener en su relación con el trabajo. Aunque están consagrados tanto en la Constitución nacional como en tratados internacionales, su plena garantía sigue siendo un desafío en la realidad laboral cotidiana.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Analizar los derechos fundamentales del trabajo establecidos en la Constitución Política de Colombia y en los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), con el fin de comprender su impacto, alcance y las garantías mínimas que aseguran condiciones laborales dignas, equitativas y justas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Identificar y describir cinco derechos fundamentales de la Constitución Política de Colombia (Artículos 11 al 41), examinando su relevancia y su aplicación directa o indirecta en el entorno laboral colombiano.
- Detallar los artículos constitucionales que protegen específicamente el trabajo en Colombia, tales como el derecho a condiciones dignas, la huelga, la seguridad social y la protección a mujeres y menores.
- Estudiar las cuatro categorías esenciales de derechos fundamentales definidas por los convenios de la OIT (libertad de asociación, eliminación del trabajo forzoso, abolición del trabajo infantil y no discriminación) y su articulación con el marco legal nacional.

DESARROLLO DEL TRABAJO

ANÁLISIS DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES

2.1 Cinco derechos fundamentales de la Constitución Política de Colombia (Artículos 11 al 41)

Tras la lectura de los artículos 11 al 41 de la Constitución Política de Colombia, se identificaron los siguientes cinco derechos fundamentales como los más relevantes:

1. Derecho a la vida (Artículo 11)

La vida es inviolable. Ninguna persona puede ser privada de ella. Este derecho es la base de todos los demás derechos, pues sin él no es posible el ejercicio de ninguna otra garantía fundamental. En el contexto laboral, implica que el trabajo no puede poner en riesgo la integridad física ni la vida de los trabajadores, siendo la seguridad y salud en el trabajo una extensión directa de este derecho.

2. Derecho a la igualdad (Artículo 13)

Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley y recibirán la misma protección y trato de las autoridades. Nadie podrá ser discriminado por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. Este derecho prohíbe cualquier tipo de discriminación en el acceso al empleo y en las condiciones de trabajo.

3. Derecho al trabajo (Artículo 25)

El trabajo es un derecho y una obligación social que goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. Este artículo es el fundamento constitucional de todo el derecho laboral colombiano y reconoce al trabajo no solo como medio de subsistencia, sino como forma de realización personal y social.

4. Derecho a la educación (Artículo 27)

El Estado garantiza las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra. La educación es un derecho de la persona y un servicio público con función social. En el ámbito laboral, este derecho se traduce en la posibilidad de acceder a formación y capacitación continua, como la que ofrece el SENA, para mejorar las competencias y condiciones de los trabajadores.

5. Derecho a la libertad de asociación y sindicalización (Artículo 38 y 39)

Se garantiza el derecho de libre asociación para el desarrollo de las distintas actividades que las personas realizan en la sociedad. Los trabajadores y empleadores tienen el derecho a constituir sindicatos o asociaciones, sin intervención del Estado. Este derecho permite a los trabajadores organizarse colectivamente para defender sus intereses y negociar mejores condiciones laborales.

2.2 Derechos fundamentales del trabajo en la Constitución Política de Colombia

La Constitución Política de Colombia dedica varios artículos específicamente a la protección de los derechos laborales. Los principales derechos fundamentales del trabajo son:

• Trabajo en condiciones dignas y justas (Artículo 25)

Toda persona tiene derecho a un trabajo que garantice su dignidad humana. Esto implica condiciones físicas y psicológicas adecuadas, remuneración justa, jornadas razonables y protección frente a cualquier forma de abuso o explotación.

• Derecho a la huelga (Artículo 56)

Se garantiza el derecho de huelga, salvo en los servicios esenciales definidos por el legislador. Es un mecanismo legítimo de presión para que los trabajadores puedan defender sus derechos colectivos y exigir mejores condiciones laborales.

• Protección especial al trabajo de la mujer y los menores (Artículo 43 y 44)

La mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades. La mujer no podrá ser

sometida a ninguna clase de discriminación. Los niños gozarán de los derechos consagrados en la Constitución, las leyes y los tratados internacionales, y serán protegidos contra toda forma de trabajo que atente contra su desarrollo integral.

• Seguridad social (Artículo 48)

La seguridad social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado. Garantiza a los trabajadores protección frente a riesgos laborales, enfermedad, maternidad, invalidez, vejez y muerte.

2.3 Cuatro derechos fundamentales establecidos en los convenios de la OIT

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha definido cuatro categorías de derechos fundamentales en el trabajo, consagrados en la Declaración de la OIT sobre los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo (1998). Estos representan las normas laborales mínimas que deben respetar todos los países miembros:

1. Libertad de asociación y reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva (Convenios 87 y 98)

Este derecho garantiza que todos los trabajadores y empleadores puedan constituir libremente organizaciones para la defensa de sus intereses, sin autorización previa y sin injerencia del Estado. Asimismo, reconoce el derecho de los trabajadores a negociar colectivamente con los empleadores las condiciones de empleo. En Colombia, este derecho está respaldado por los Convenios 87 y 98 de la OIT, ambos ratificados por el país.

2. Eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio (Convenios 29 y 105)

Todo trabajo o servicio exigido bajo la amenaza de una pena y para el cual la persona no se ha ofrecido voluntariamente está prohibido. Esto incluye la servidumbre por deudas, el trabajo en condiciones de esclavitud, y cualquier forma de coerción laboral. La OIT promueve activamente la erradicación del trabajo forzoso mediante mecanismos de inspección y cooperación internacional.

3. Abolición efectiva del trabajo infantil (Convenios 138 y 182)

La OIT establece la edad mínima de admisión al empleo en 15 años (14 en países en

desarrollo) y prohíbe categóricamente las peores formas de trabajo infantil, como la esclavitud, la prostitución, el tráfico de niños y el reclutamiento forzado. En Colombia, la legislación prohíbe el trabajo antes de los 15 años y exige condiciones especiales de protección hasta los 18 años.

4. Eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación (Convenios 100 y 111)

Se prohíbe cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social que tenga

por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades en el empleo. Esto incluye la igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por trabajo de igual valor, principio fundamental para lograr la equidad laboral.

CONCLUSIÓN

1. La Constitución Política de Colombia brinda una sólida base para la protección de los derechos fundamentales de los trabajadores, especialmente a través de los artículos 25, 38, 39, 48 y 56, que reconocen el trabajo digno, la libertad sindical, la seguridad social y el derecho a la huelga como garantías irrenunciables.

2. Los cuatro derechos fundamentales definidos por la OIT —libertad de asociación, eliminación del trabajo forzoso, abolición del trabajo infantil y no discriminación— constituyen un marco mínimo universal que complementa y refuerza las garantías establecidas en el ordenamiento jurídico colombiano.

3. El conocimiento de estos derechos es esencial para todos los trabajadores, pues permite exigir condiciones laborales justas y dignas. Instituciones como el SENA cumplen un papel crucial en la formación y sensibilización sobre estos temas, contribuyendo a una cultura de respeto y cumplimiento de los derechos laborales.

4. Pese al avance normativo tanto a nivel nacional como internacional, persisten desafíos en la garantía efectiva de estos derechos, especialmente en sectores informales de la economía. Por ello, es necesario fortalecer los mecanismos de inspección, control y sanción, así como promover una cultura organizacional que priorice el bienestar de los trabajadores.